

CENTROS DE INNOVACIÓN COMUNITARIOS · CIC · UMC

ANEXO A

Plantilla de estatutos de la Unidad de Microfinanciamiento Comunitario

Para la UMC como acuerdo privado entre socias · incluye la ruta de formalización

Estatutos y reglamento: ¿cuál es la diferencia?

- Los **estatutos** dicen **qué somos**: nombre, principios, objeto, quiénes son socias, cómo nos gobernamos, de quién es el patrimonio y cómo se disuelve la UMC. Cambian muy poco.
- El **reglamento interno** (Anexo B) dice **cómo operamos**: valor de la acción, tasa, mora, plazos, prioridades. Se revisa cada trimestre.

Los estatutos se aprueban con el acta de constitución en la Jornada 4. Llene los espacios en blanco con lo decidido por la asamblea.

ESTATUTOS DE LA UNIDAD DE MICROFINANCIAMIENTO COMUNITARIO

« _____ »

Capítulo I. Nombre, naturaleza, domicilio y duración

Artículo 1. Nombre

La organización se denomina Unidad de Microfinanciamiento Comunitario

« _____ », en adelante la UMC.

Artículo 2. Naturaleza

La UMC es un grupo de ahorro y crédito autogestionado y solidario, constituido por acuerdo privado entre sus socias, sin personería jurídica. No es una entidad financiera, no tiene ánimo de lucro para terceros, no recibe dinero de personas que no sean socias y no ofrece rendimientos al público. Su número de socias no será inferior a diez (10) ni superior a diecinueve (19).

Artículo 3. Domicilio y ámbito

La UMC tiene su domicilio en el municipio de _____ y reúne a emprendedoras del nodo _____ de la Red de Mujeres del Caribe, vinculadas al Centro de Innovación Comunitario (CIC).

Artículo 4. Duración

La UMC funciona por ciclos de _____ meses, renovables por decisión de la asamblea, y por tiempo indefinido mientras no se disuelva conforme a estos estatutos.

Capítulo II. Principios

Artículo 5. Principios

La UMC se rige por los siguientes principios:

- a) Adhesión voluntaria y abierta a las emprendedoras de la Red que cumplan los requisitos. b) Gestión democrática: una socia, un voto. c) Propósito compartido: la confianza nace de la pertenencia a la Red y a su lucha por la autonomía económica de las mujeres. d) Solidaridad y

sororidad. e) Transparencia: todo se hace frente a todas y queda escrito. f) Responsabilidad: cada socia cumple sus compromisos de ahorro y pago. g) Autonomía: la UMC es de sus socias y se gobierna sola. h) Formación permanente.

Capítulo III. Objeto

Artículo 6. Objeto

Promover el ahorro constante de las socias mediante la compra de acciones; otorgar créditos justos y oportunos entre socias, preferiblemente para sus emprendimientos; sostener un fondo de emergencias para calamidades; y fortalecer la confianza, el liderazgo, la formación financiera y la autonomía económica de las socias.

Artículo 7. Actividades

Para cumplir su objeto, la UMC podrá: recibir el ahorro de sus socias en acciones; prestar a sus socias; administrar el fondo de emergencias; promover compras y ventas conjuntas entre socias; participar en actividades de formación del CIC y la Red; y articularse con otras UMC.

Capítulo IV. Socias

Artículo 8. Requisitos

Ser mayor de edad, emprendedora con negocio activo, vinculada a la Red de Mujeres del Caribe o a la ruta del CIC, vivir o trabajar en el territorio del nodo, haber sido aceptada por la asamblea y aceptar estos estatutos y el reglamento.

Artículo 9. Derechos

Participar con voz y voto en la asamblea; elegir y ser elegida; solicitar créditos según el reglamento; conocer en todo momento el estado de la caja, de sus acciones y de los créditos; recibir su ahorro y ganancias en el reparto; retirarse voluntariamente; recibir formación.

Artículo 10. Deberes

Comprar acciones según el reglamento; pagar puntualmente sus créditos; asistir a las reuniones; cumplir las funciones asumidas; tratar con respeto a las demás socias; guardar la confidencialidad de la información de las socias; cumplir los estatutos, el reglamento y las decisiones de la asamblea.

Artículo 11. Pérdida de la calidad de socia

Por retiro voluntario, por exclusión con justa causa aprobada por la asamblea con el debido proceso del reglamento, o por fallecimiento. En todos los casos se hace el cruce de cuentas y se entrega el saldo a la socia o a quien ella haya designado: _____.

Capítulo V. Órganos de dirección, administración y control

Artículo 12. Órganos

La UMC tiene: a) la asamblea de socias; b) la junta directiva (presidenta, secretaria, tesorera y fiscal, cada una con suplente); c) las comisiones de crédito, convivencia y comercialización.

Artículo 13. Asamblea

Es la máxima autoridad. Se reúne de forma virtual cada _____ y de forma presencial cada _____. Decide con quórum de _____ y mayoría simple; para reformar estatutos, cambiar la tasa, excluir a una socia o disolver la UMC se requieren las dos terceras partes de los votos. Funciones: aprobar y

reformular estatutos y reglamento; elegir y revocar la junta y las comisiones; aprobar créditos, entradas y salidas; aprobar el reparto; decidir la disolución.

Artículo 14. Junta directiva

Es elegida por voto secreto por un periodo de _____ meses, con posibilidad de reelección por _____. Sus funciones están en el Manual de funciones de la UMC. Ninguna integrante de la junta puede manejar el dinero de la UMC sola.

Artículo 15. Fiscal

Vigila de forma independiente que los saldos coincidan con los registros y que se cumplan estos estatutos y el reglamento. No maneja dinero ni integra la comisión de crédito. Informa a la asamblea al menos cada trimestre.

Artículo 16. Comisiones

La comisión de crédito (tesorera y dos socias) gestiona los créditos y la plataforma; la comisión de convivencia cuida la confianza y resuelve conflictos; la comisión de comercialización promueve las ventas y compras conjuntas. Cada socia integra al menos una comisión.

Capítulo VI. Patrimonio y régimen económico

Artículo 17. Patrimonio

El patrimonio de la UMC está formado por las acciones de las socias, los intereses y moras cobrados y el fondo de emergencias. Es un bien común de las socias y no puede usarse para fines distintos de su objeto.

Artículo 18. Acciones

El ahorro de cada socia se representa en acciones de igual valor, certificadas con comprobantes numerados y registradas en el libro de socias. Ninguna socia puede tener más del _____ % del total de acciones.

Artículo 19. Fondo de emergencias

Es un fondo separado, alimentado según el reglamento, destinado a apoyar a las socias en calamidades. No se reparte como ganancia sin decisión de la asamblea.

Artículo 20. Prohibiciones

La UMC no recibirá dinero de personas que no sean socias, no prestará a terceros, no prometerá rendimientos y no cobrará intereses que, sumados a los demás descuentos, superen la tasa de usura vigente.

Artículo 21. Reparto

Al cierre de cada ciclo, cada socia recibe su ahorro más la ganancia proporcional a sus acciones, según el reglamento. La asamblea puede decidir capitalizar parte de las ganancias para el siguiente ciclo.

Capítulo VII. Registros y transparencia

Artículo 22. Libros

La UMC lleva: libro de actas, libro de socias, libro de caja, comprobantes, solicitudes y planes de pago, en papel o en el libro digital. Los errores no se borran: se corrigen con un ajuste explicado y firmado. Cada reunión cierra con arqueo.

Capítulo VIII. Solución de conflictos

Artículo 23. Conflictos

Los conflictos entre socias o con la UMC se tratan primero ante la comisión de convivencia, con el protocolo de escuchar, nombrar el interés común y acordar. Si no hay acuerdo, decide la asamblea. Las socias se comprometen a no ventilar los conflictos de plata en espacios públicos ni en el grupo de mensajería.

Capítulo IX. Reforma de estatutos

Artículo 24. Reforma

Los estatutos se reforman en asamblea, con propuesta enviada con al menos _____ días de anticipación y aprobación de las dos terceras partes de las socias.

Capítulo X. Disolución y liquidación

Artículo 25. Causales

La UMC se disuelve por decisión de las dos terceras partes de las socias; por quedar con menos de diez (10) socias durante más de _____ meses sin lograr nuevas vinculaciones; o por imposibilidad de cumplir su objeto.

Artículo 26. Liquidación

Decidida la disolución, se suspenden los créditos nuevos; se recupera la cartera; se pagan las obligaciones; y se entrega a cada socia su ahorro y su parte de las ganancias según sus acciones. El saldo del fondo de emergencias se destina a _____ [repartirse entre las socias / donarse a una organización de la Red]. La fiscal y dos socias elegidas acompañan la liquidación y firman el acta final.

Capítulo XI. Disposiciones finales

Artículo 27. Relación con el CIC y la Red

La UMC es autónoma. El CIC y la Red de Mujeres del Caribe la acompañan con formación y asesoría, sin voto ni manejo de dinero.

Artículo 28. Datos personales

Las socias autorizan el tratamiento de sus datos personales solo para la administración de la UMC y el seguimiento del proyecto, conforme a la Ley 1581 de 2012.

Estos estatutos fueron aprobados por la asamblea de socias en _____ el _____ de _____ de 20____, y forman parte del acta de constitución.

Presidenta	Secretaria	Fiscal

Ruta de formalización (opcional)

La UMC puede funcionar como acuerdo privado de forma indefinida. Esta ruta orienta a las UMC que, con el tiempo, quieran dar el paso a una figura jurídica.

¿Cuándo pensar en formalizarse?

- Cuando varias UMC quieren unirse y superarían las 19 personas.
- Cuando necesitan firmar contratos, recibir apoyos de convocatorias o acceder a líneas de crédito asociativas.
- Cuando el fondo crece tanto que manejarlo en la cuenta de una persona se vuelve un riesgo.
- Cuando el grupo ya tiene al menos un ciclo completo con reparto, reglas estables y junta funcionando.

Opciones

Opción	Qué es	Ventajas	Cuidados
1. Seguir como UMC informal	Acuerdo privado de 10 a 19 socias.	Sencillo, sin costos ni trámites.	Recomendado mientras el grupo sea pequeño. No crecer por encima de 19.
2. Asociación sin ánimo de lucro	Entidad sin ánimo de lucro inscrita en la Cámara de Comercio, con NIT.	Puede firmar contratos, abrir cuentas a su nombre y recibir apoyos.	Tiene obligaciones contables y tributarias. No la autoriza a captar ahorro del público: debe seguir solo con sus asociadas y con asesoría.
3. Organización de economía solidaria (precooperativa o cooperativa)	Figuras de la Ley 454 de 1998 y la legislación cooperativa.	Modelo de propiedad colectiva y gestión democrática afín a la UMC.	La actividad de ahorro y crédito requiere requisitos especiales, capital mínimo y vigilancia de la Superintendencia de la Economía Solidaria. Exige asesoría especializada.
4. Vincularse a una entidad existente	Las socias se asocian a una cooperativa o entidad de la Red que ya esté formalizada.	Aprovecha una estructura que ya existe.	La UMC mantiene su autonomía como grupo; revisar condiciones.

Pasos sugeridos

1. Diagnóstico con la Secretaría de Acceso a Financiamiento del CIC: ¿qué problema resolvería la formalización?
2. Asesoría jurídica y contable sobre la figura adecuada.
3. Decisión de la asamblea con dos terceras partes de los votos.
4. Elaboración de estatutos formales con la figura escogida.
5. Registro, RUT y apertura de cuentas a nombre de la organización.
6. Plan de cumplimiento de obligaciones contables, tributarias y de reporte.

OJO: Esta ruta es orientativa y no reemplaza la asesoría jurídica. La actividad de captar ahorro del público está reservada a entidades autorizadas y vigiladas.